ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Názov spoločenstva: **Urbariát Dulova Ves p.s.**
2. Sídlo spoločenstva: **Obchodná 25/15, 082 52 Dulova Ves**.
3. IČO: **42379831**
4. Druh spoločenstva: Spoločenstvo je **pozemkovým spoločenstvom vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti** (spoločenstvo s právnou subjektivitou), ktoré sa zakladá a spravuje v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z. z.“). Spoločenstvo vzniklo dňom zápisu do registra a zakladá sa na dobu neurčitú.
5. Predmetom spoločenstva je spoločná nehnuteľnosť, ktorú tvoria pozemky v katastrálnych územiach **Dulova Ves** a **Žehňa** o celkovej výmere **1 286 889,00 m²** (128,6889 ha). Kompletný zoznam pozemkov rozdelený podľa listov vlastníctva (LV), vrátane čísel parciel, druhov pozemkov a výmer, je uvedený v **Prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Neoddeliteľnou **Prílohou č. 2** tejto zmluvy je **zoznam členov spoločenstva** (vlastníkov podielov) s uvedením ich spoluvlastníckych podielov, výmer a identifikačných údajov.

II. ČINNOSŤ SPOLOČENSTVA

1. Druh činnosti spoločenstva podľa § 19 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.: Spoločenstvo vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu, hospodári v lesoch a na vodných plochách, racionálne obhospodaruje spoločnú nehnuteľnosť a zabezpečuje spoločné užívanie nehnuteľností a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva.
2. Spoločenstvo **bude** v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. vykonávať aj podnikateľskú činnosť (najmä predaj drevnej suroviny a poľnohospodárskych komodít, resp. využívanie spoločného majetku na výnosové účely) na podporu hlavného účelu spoločenstva.

III. ÚDAJE O PODIELOCH A PODIELOCH V SPRÁVE FONDU

1. Celková výmera spoločnej nehnuteľnosti je **1 286 889,00 m²**.
2. Počet podielov a výmera spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá **Slovenský pozemkový fond (SPF)**, resp. ktoré sú evidované ako neznáme podiely v správe fondu podľa § 10 zákona č. 97/2013 Z. z., sú nasledovné:

- Slovenská republika: výmera **20 186,49 m²** (**1,57 %** z celku).
- Neznámi vlastníci / podiely v správe fondu: výmera **7 015,20 m²** (**0,55 %** z celku).
- **Celková výmera v správe SPF spolu: 27 201,69 m²** (**2,11 %** z celku).

IV. ORGÁNY SPOLOČENSTVA

Orgánmi spoločenstva sú:

a) Zhromaždenie (najvyšší orgán),

b) Výbor (výkonný a štatutárny orgán),

c) Dozorná rada (kontrolný orgán).

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je **5 rokov**.

V. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne pomery spoločenstva a jeho členov neupravené touto zmluvou sa spravujú zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
2. Na vnútornú organizáciu, pôsobnosť, rokovanie, rozhodovanie, práva, povinnosti a zodpovednosť členov výboru ako štatutárneho orgánu a členov dozornej rady sa vo veciach neupravených touto zmluvou, stanovami a zákonom č. 97/2013 Z. z. primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravujúce štatutárny orgán a dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
3. Touto zmluvou sa plne nahrádza a ruší pôvodná zmluva o spoločenstve a jej prípadné doterajšie dodatky.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva a účinnosť dňom jej registrácie príslušným Okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom.
5. Podrobnosti o vnútornej organizácii, pôsobnosti orgánov, právach a povinnostiach členov, predkupnom práve a zásadách hospodárenia upravujú **Stanovy spoločenstva**, ktoré tvoria nadväzujúci dokument schválený zhromaždením a zároveň sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.